Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Finalidade e conceito de pessoa com deficiência (arts. 1º e 2º)
- 2. Conceitos fundamentais do art. 3º
- 3. Igualdade, não discriminação e capacidade civil (arts. 4º a 8º e 84 a 87)
- 4. Atendimento prioritário e direitos de interesse da segurança pública
- 5. Acessibilidade, trabalho e educação
- 6. Crimes da Lei Brasileira de Inclusão (arts. 88 a 91)
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 13 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução . . . 2
O que você vai aprender . . . 2
Introdução . . . 2
1. Finalidade e conceito de pessoa com deficiência (arts. 1º e 2º) . . . 2
2. Conceitos fundamentais do art. 3º . . . 3
3. Igualdade, não discriminação e capacidade civil (arts. 4º a 8º e 84 a 87) . . . 3
4. Atendimento prioritário e direitos de interesse da segurança pública . . . 4
5. Acessibilidade, trabalho e educação . . . 5
6. Crimes da Lei Brasileira de Inclusão (arts. 88 a 91) . . . 6
Exemplos resolvidos . . . 7
Exemplo 1 . . . 7
Exemplo 2 . . . 7
Exemplo 3 . . . 7
Exemplo 4 . . . 7
Erros frequentes e pegadinhas . . . 8
Mapa mental . . . 8
Questões de fixação e gabarito comentado . . . 9
Gabarito comentado . . . 10
Resumo final e fontes . . . 12
Resumo dos pontos essenciais . . . 12
Fontes e referências . . . 12

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Definir pessoa com deficiência segundo o art. 2º e explicar o modelo social e a avaliação biopsicossocial.
- Diferenciar acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistiva, barreiras e adaptações razoáveis.
- Explicar por que a deficiência não afeta a plena capacidade civil e como funcionam a curatela e a tomada de decisão apoiada.
- Descrever o atendimento prioritário e os direitos de transporte e estacionamento.
- Reconhecer os crimes da Lei Brasileira de Inclusão e suas penas, inclusive a alteração do art. 90 pela Lei 15.163/2025.
- Aplicar esses conceitos a situações de abordagem e atendimento ao público.

Introdução

A Lei 13.146/2015, chamada de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, nasceu da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Congresso Nacional com o procedimento do art. 5º, § 3º, da Constituição, e por isso com status equivalente ao de emenda constitucional. Ela mudou o foco: em vez de olhar para a limitação da pessoa, olha para as barreiras que a sociedade cria. Para o agente de segurança, isso significa mudar a forma de abordar, atender e se comunicar.

Nas provas, o tema costuma aparecer em questões de conceito (o que é barreira atitudinal, o que é desenho universal), de capacidade civil e de atendimento prioritário. O banco do Bizu não registra questões reais deste assunto (0 reais); há 26 questões autorais para treino. Memorize os conceitos do art. 3º, pois a banca costuma trocar uma definição por outra.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 26 questões autorais no site (aba Questões).

1. Finalidade e conceito de pessoa com deficiência (arts. 1º e 2º)

O art. 1º institui a lei para assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. O parágrafo único registra que a lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados com o rito do art. 5º, § 3º, da CF.

> **Lei 13.146/2015, art. 2º, caput**
> Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Duas ideias formam o conceito: o **impedimento de longo prazo** (de natureza física, mental, intelectual ou sensorial) e a **interação com barreiras**. É o chamado modelo social: a deficiência não está só no corpo, mas no encontro entre o corpo e um ambiente que exclui. Uma pessoa em cadeira de rodas diante de uma escada sem rampa encontra uma barreira; com a rampa, a participação é possível.

A avaliação da deficiência, quando necessária, será **biopsicossocial**, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará: os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades; e a restrição de participação (art. 2º, § 1º). Conforme a lei, o exame médico-pericial pode ser feito por telemedicina ou análise documental, nas situações definidas em regulamento (art. 2º, § 3º).

Bizu

Palavra-chave do conceito: IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO + BARREIRAS. Se a alternativa definir deficiência apenas como 'doença' ou 'incapacidade', ela contraria o texto legal.

2. Conceitos fundamentais do art. 3º

Definições que mais caem

Termo	Ideia central
Acessibilidade	Condição de alcançar e usar, com segurança e autonomia, espaços, transportes, informação, comunicação e serviços
Desenho universal	Produtos, ambientes e serviços usados por todos, sem necessidade de adaptação ou projeto específico
Tecnologia assistiva (ajuda técnica)	Produtos, recursos, metodologias e serviços que promovem funcionalidade, autonomia e inclusão
Barreiras	Entraves, obstáculos, atitudes ou comportamentos que limitam a participação social
Adaptações razoáveis	Ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido
Pessoa com mobilidade reduzida	Dificuldade de movimentação, permanente ou temporária; inclui idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso

O art. 3º, IV, classifica as **barreiras** em seis tipos: urbanísticas (vias e espaços públicos), arquitetônicas (edifícios), nos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais e tecnológicas. As **barreiras atitudinais** são atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições. É nelas que o agente público mais pode interferir no dia a dia: tratar o adulto com deficiência como criança, falar com o acompanhante em vez de falar com a pessoa ou duvidar da sua autonomia são exemplos.

A lei define ainda o atendente pessoal (quem assiste a pessoa com deficiência em suas atividades diárias, com ou sem remuneração, excluídas as técnicas de profissões regulamentadas), o profissional de apoio escolar e o acompanhante (aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal).

Atenção

Adaptação razoável e desenho universal não são sinônimos. O desenho universal é a regra geral: o ambiente nasce acessível a todos. A adaptação razoável é usada quando, comprovadamente, o desenho universal não pode ser empreendido (art. 55, §§ 1º e 2º).

3. Igualdade, não discriminação e capacidade civil (arts. 4º a 8º e 84 a 87)

Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação (art. 4º). **Discriminação em razão da deficiência** é toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, com o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e liberdades fundamentais, **incluída a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas** (art. 4º, § 1º). A pessoa com deficiência não está obrigada a fruir benefícios de ação afirmativa (art. 4º, § 2º).

O art. 5º protege contra negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante, e considera especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. O art. 7º impõe a todos o dever de comunicar à autoridade competente qualquer ameaça ou violação.

> **Lei 13.146/2015, art. 6º**
> A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:
> I - casar-se e constituir união estável;
> II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;
> III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;
> IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;
> V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e
> VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

Em consequência, o Código Civil foi alterado: hoje, são absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos (art. 3º do Código Civil, com a redação do art. 114 da LBI). A pessoa com deficiência tem assegurado o exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais (art. 84).

Curatela e tomada de decisão apoiada

Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à **curatela**, medida protetiva **extraordinária**, proporcional às necessidades e circunstâncias de cada caso, que durará o menor tempo possível (art. 84, §§ 1º e 3º). A curatela afeta tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial e não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto (art. 85, caput e § 1º).

A **tomada de decisão apoiada** é facultativa: a própria pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas, com quem mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para apoiá-la nas decisões sobre atos da vida civil (art. 1.783-A do Código Civil, inserido pelo art. 116 da LBI). Diferente da curatela, quem decide continua sendo a pessoa; os apoiadores prestam apoio.

Curatela x tomada de decisão apoiada

Ponto	Curatela	Decisão apoiada
Natureza	Medida protetiva extraordinária	Faculdade da própria pessoa
Quem decide	O curador, nos atos patrimoniais e negociais	A pessoa apoiada, com apoio
Alcance	Apenas atos patrimoniais e negociais	Atos da vida civil, nos limites do termo
Quem inicia	Processo próprio (curatela)	Pedido da pessoa a ser apoiada

4. Atendimento prioritário e direitos de interesse da segurança pública

O art. 9º assegura atendimento prioritário, sobretudo para: proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público; disponibilização de recursos humanos e tecnológicos que garantam atendimento em igualdade de condições; pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo e segurança no embarque e desembarque; acesso a informações e recursos de comunicação acessíveis; restituição de imposto de renda; e tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em todos os atos e diligências.

Esses direitos são extensivos ao acompanhante e ao atendente pessoal, **exceto** quanto à restituição do imposto de renda e à tramitação processual (art. 9º, § 1º). Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade é condicionada aos protocolos de atendimento médico (art. 9º, § 2º). Em situações de risco, emergência ou calamidade pública, a pessoa com deficiência é considerada vulnerável, e o poder público deve adotar medidas

de proteção e segurança (art. 10, parágrafo único).

O art. 11 veda obrigar a pessoa com deficiência a se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada. Já o art. 79, § 1º, determina a capacitação dos membros e servidores do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, **dos órgãos de segurança pública** e do sistema penitenciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência. O art. 81 garante que esses direitos sejam respeitados na aplicação de sanções penais, e o art. 79, § 2º, assegura à pessoa com deficiência submetida a medida restritiva de liberdade todos os direitos dos demais apenados, com acessibilidade.

Transporte e mobilidade

Tema	Regra
Vagas de estacionamento (art. 47)	2% do total, no mínimo 1 vaga sinalizada, para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, mediante credencial
Credencial (art. 47, § 4º)	Vinculada à pessoa; válida em todo o território nacional
Táxis (art. 51)	10% da frota acessível; proibida cobrança diferenciada
Locadoras (art. 52)	1 veículo adaptado a cada 20 da frota
Embarque (art. 48, § 2º)	Prioridade e segurança no embarque e desembarque

> **Exemplo**
> Uma guarda municipal atende uma pessoa surda que quer registrar uma ocorrência. Em vez de gritar ou de pedir que um parente fale por ela, o agente usa escrita, texto em aparelho celular ou intérprete de Libras, quando disponível. A comunicação acessível evita uma barreira nas comunicações (art. 3º, IV, d) e uma barreira atitudinal (art. 3º, IV, e).

5. Acessibilidade, trabalho e educação

A **acessibilidade** é o direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social (art. 53). Projetos arquitetônicos, urbanísticos, de comunicação e de transporte coletivo, concessões e financiamentos públicos devem observar a acessibilidade (art. 54). A construção, reforma, ampliação ou mudança de uso de edificações abertas ao público devem ser feitas de modo acessível (art. 56). Os sítios de internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo devem ser acessíveis (art. 63).

No trabalho, a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, com igual remuneração por trabalho de igual valor (art. 34). É vedada qualquer restrição ou discriminação, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção e contratação, bem como a exigência de aptidão plena (art. 34, § 3º). Na educação, o art. 27 assegura sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, e o art. 28 prevê, entre outras medidas, educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua.

6. Crimes da Lei Brasileira de Inclusão (arts. 88 a 91)

> **Lei 13.146/2015, art. 88, caput e § 1º**
> Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência:
> Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
> § 1º Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se a vítima encontrar-se sob cuidado e responsabilidade do agente.

Quadro de crimes

Artigo	Conduta	Pena
88	Praticar, induzir ou incitar discriminação em razão da deficiência	Reclusão, 1 a 3 anos, e multa
88, § 2º	Mesmo crime cometido por meio de comunicação social ou publicação de qualquer natureza	Reclusão, 2 a 5 anos, e multa
89	Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou rendimento	Reclusão, 1 a 4 anos, e multa
90	Abandonar em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres	Reclusão, 2 a 5 anos, e multa (redação de 2025)
91	Reter ou utilizar cartão magnético, meio eletrônico ou documento para obter vantagem indevida	Detenção, 6 meses a 2 anos, e multa

No art. 89, a pena aumenta em 1/3 se o crime é cometido por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, ou por quem se apropriou em razão de ofício ou de profissão. No art. 91, o aumento de 1/3 vale se o crime é cometido por tutor ou curador. Quando a discriminação do art. 88, § 2º, ocorre por meio de comunicação, o juiz pode determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, o recolhimento ou a busca e apreensão do material discriminatório e a interdição de mensagens ou páginas na internet, sob pena de desobediência (art. 88, § 3º).

> **Atenção**
> O art. 90 foi alterado pela Lei 15.163/2025: a pena passou a ser de reclusão de 2 a 5 anos e multa, e foram criadas formas qualificadas (lesão corporal grave: 3 a 7 anos; morte: 8 a 14 anos). O não provimento das necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado, passou a constar no § 3º. Materiais antigos trazem pena de 6 meses a 3 anos.

Há ainda os crimes da Lei 7.853/1989, com redação dada pelo art. 98 da LBI, que prevê reclusão de 2 a 5 anos e multa para quem, por exemplo, recusar, suspender ou cancelar a inscrição de aluno em razão da deficiência, obstar inscrição em concurso público ou negar emprego ou trabalho por causa da deficiência.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Uma loja se recusa a permitir a entrada de uma pessoa com cão-guia, alegando regra interna de higiene. À luz do conceito de discriminação do Estatuto, qual é a análise?

Resolução. O art. 4º, § 1º, define discriminação como toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o efeito de prejudicar o exercício de direitos, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de tecnologias assistivas. O cão-guia é recurso de apoio à autonomia da pessoa com deficiência visual. A recusa impede o acesso a um estabelecimento aberto ao público.

Resposta: A recusa pode configurar discriminação por deficiência (art. 4º, § 1º), o que pode atrair o crime do art. 88 (reclusão de 1 a 3 anos e multa).

Exemplo 2

Ana, pessoa com deficiência intelectual, quer se casar. A família diz que ela precisa de autorização do curador. Isso está correto?

Resolução. O art. 6º, I, assegura à pessoa com deficiência a plena capacidade civil para casar-se e constituir união estável. O art. 85, § 1º, afirma que a curatela não alcança o direito ao matrimônio, à sexualidade, ao próprio corpo, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. A curatela, quando existe, afeta tão somente os atos patrimoniais e negociais.

Resposta: Não. A curatela não alcança o direito ao matrimônio; a deficiência não afeta a capacidade civil para casar.

Exemplo 3

Um estacionamento com 150 vagas tem de reservar quantas vagas para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade?

Resolução. O art. 47, § 1º, manda reservar 2% do total, garantida no mínimo uma vaga sinalizada. 2% de 150 é 150 × 0,02 = 3 vagas.

Resposta: 3 vagas.

Exemplo 4

Um tutor, aproveitando-se da função, desvia a pensão que a pessoa com deficiência recebe e usa o dinheiro em proveito próprio. Qual a pena aplicável?

Resolução. O art. 89 pune quem se apropria de ou desvia bens, proventos, pensão ou rendimento de pessoa com deficiência, com reclusão de 1 a 4 anos e multa. O parágrafo único aumenta a pena em 1/3 quando o crime é cometido por tutor ou curador. Aumentando 1 ano em 1/3 resulta em 1 ano e 4 meses; aumentando 4 anos em 1/3 resulta em 5 anos e 4 meses.

Resposta: Reclusão de 1 ano e 4 meses a 5 anos e 4 meses, e multa (art. 89, parágrafo único, I).

Erros frequentes e pegadinhas

Afirmar que a deficiência retira a capacidade civil. O art. 6º diz o contrário: a deficiência não afeta a plena capacidade civil.

Dizer que a curatela alcança casamento, voto ou saúde. Ela afeta apenas atos patrimoniais e negociais (art. 85).

Confundir desenho universal com adaptação razoável. O primeiro é a regra geral; a segunda é usada quando o primeiro comprovadamente não pode ser adotado.

Esquecer que a recusa de adaptações razoáveis e de tecnologia assistiva também é discriminação (art. 4º, § 1º).

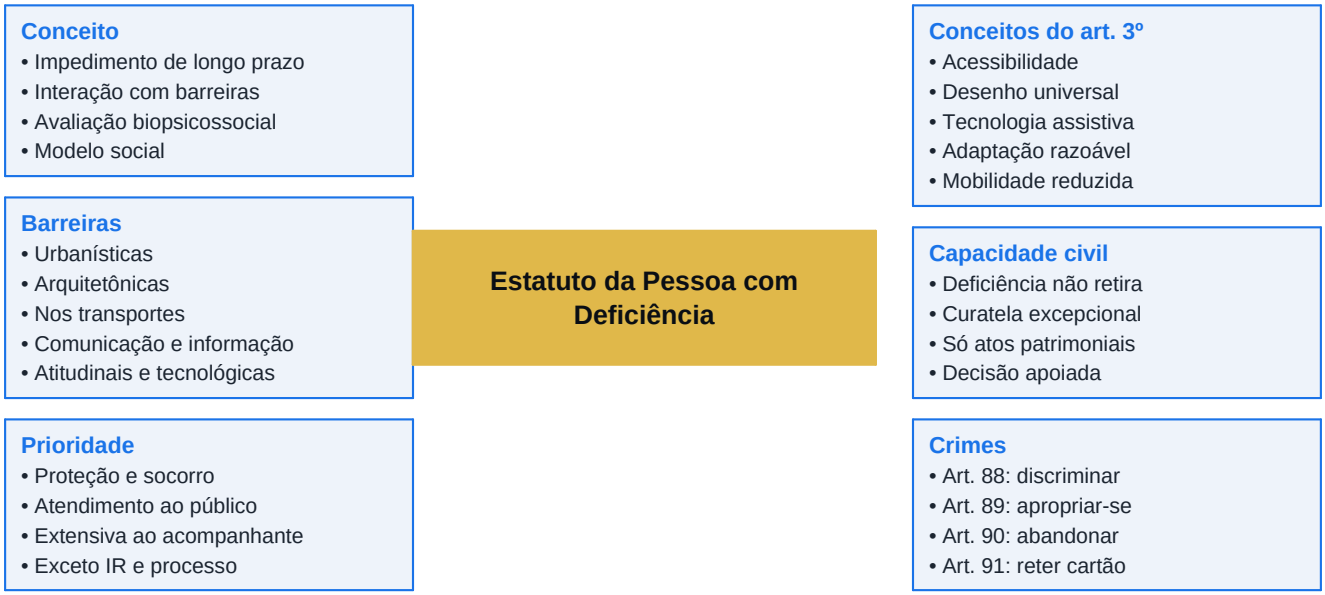
Dizer que o direito ao atendimento prioritário é extensivo ao acompanhante em tudo. As exceções são a restituição de imposto de renda e a tramitação processual (art. 9º, § 1º).

Listar a mobilidade reduzida como se fosse sinônimo de deficiência. O art. 3º, IX, inclui o idoso, a gestante, a lactante, a pessoa com criança de colo e o obeso, que podem não ter deficiência.

Usar a pena antiga do abandono (art. 90, 6 meses a 3 anos). Hoje o caput prevê reclusão de 2 a 5 anos e multa.

Tratar tomada de decisão apoiada como curatela. Na primeira, a própria pessoa escolhe os apoiadores e continua decidindo.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Para os fins do Estatuto da Pessoa com Deficiência, pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tem dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, e inclui

(A) apenas a pessoa com deficiência física de caráter permanente e comprovado.
(B) a pessoa idosa, a gestante, a lactante, a pessoa com criança de colo e a pessoa obesa.
(C) somente a pessoa idosa com mais de oitenta anos de idade, em qualquer hipótese.
(D) exclusivamente a pessoa que utilize cadeira de rodas para a sua locomoção.
(E) somente as pessoas com deficiência visual ou auditiva de caráter permanente.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Atitudes ou comportamentos que impedem ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições são denominados, pela Lei nº 13.146/2015, barreiras

(A) urbanísticas.
(B) atitudinais.
(C) arquitetônicas.
(D) tecnológicas.
(E) nos transportes.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o art. 2º, § 1º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a avaliação da deficiência, quando necessária, será

(A) judicial, realizada diretamente pelo juiz, sem apoio técnico de peritos.
(B) exclusivamente médica, realizada por um perito único.
(C) meramente patrimonial, baseada na renda familiar do avaliado.
(D) apenas psicológica, realizada por profissional escolhido pelo interessado.
(E) biopsicossocial, feita por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se discriminação em razão da deficiência

(A) somente a ação intencional praticada contra a pessoa com deficiência, não sendo punível a omissão do responsável.
(B) apenas a distinção praticada por agente público, no exercício da função e por meio de ato formal.
(C) toda distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que prejudique direitos da pessoa com deficiência, inclusive a recusa de adaptações razoáveis.
(D) apenas a conduta que cause dano patrimonial comprovado à pessoa com deficiência ou à sua família.
(E) somente a distinção expressa em documento escrito e assinado por quem a pratica, com intenção de excluir a pessoa.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um estacionamento aberto ao público possui 400 vagas e deve reservar vagas para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade. Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o número de vagas a reservar é de

(A) 4 vagas, correspondentes a 1% do total.
(B) 8 vagas, correspondentes a 2% do total.
(C) 20 vagas, correspondentes a 5% do total.
(D) 40 vagas, correspondentes a 10% do total.
(E) 12 vagas, correspondentes a 3% do total.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o desenho universal consiste na

(A) concepção de produtos, ambientes e serviços utilizáveis por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação específica.
(B) adaptação individual feita a pedido de uma pessoa com deficiência, caso a caso e mediante laudo.
(C) realização de ajustes que acarretem ônus desproporcional e indevido ao responsável pelo local.
(D) criação de dispositivos e ambientes de uso exclusivo das pessoas com deficiência e acompanhantes.
(E) exigência de acessibilidade restrita aos prédios públicos, excluídos os estabelecimentos privados.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Bancos, lixeiras, fontes de água e quiosques existentes nas vias e nos espaços públicos são exemplos do que o Estatuto da Pessoa com Deficiência denomina

(A) elementos de urbanização, como pavimentação, saneamento e encanamento para esgotos.
(B) tecnologias assistivas, voltadas à funcionalidade individual da pessoa com deficiência.
(C) adaptações razoáveis, realizadas caso a caso por solicitação do interessado direto.
(D) residências inclusivas, destinadas ao acolhimento de jovens e adultos com deficiência.
(E) mobiliário urbano, cuja modificação não provoca alterações substanciais na urbanização.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma pessoa publica, em jornal de grande circulação, texto incitando a discriminação contra pessoas com deficiência. Segundo a Lei nº 13.146/2015, a pena prevista é de

(A) reclusão de 1 a 3 anos e multa, sem qualquer alteração.
(B) detenção de 6 meses a 1 ano.
(C) reclusão de 2 a 5 anos e multa, por ter sido cometido por meio de comunicação social ou publicação.
(D) apenas multa, por se tratar de manifestação de opinião.
(E) reclusão de 1 a 3 anos, aumentada de 1/3 por ter sido praticada em público.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, excluídas as técnicas identificadas com profissões legalmente estabelecidas, é denominada

(A) tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais.
(B) profissional de apoio escolar.
(C) guia intérprete.
(D) professor do atendimento educacional especializado.
(E) acompanhante, necessariamente membro da família do estudante.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o art. 4º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em relação aos benefícios decorrentes de ação afirmativa, a pessoa com deficiência

(A) está obrigada a fruí-los, sob pena de perder a condição de pessoa com deficiência.
(B) só pode dispensá-los mediante autorização judicial.
(C) não está obrigada à fruição desses benefícios.
(D) deve fruí-los sempre que a Administração Pública os ofereça.
(E) só pode recusá-los se estiver acompanhada de curador.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: B

O art. 3º, IX, define pessoa com mobilidade reduzida como aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Ela não se limita à pessoa com deficiência.

Questão 2 — Gabarito: B

A lei define barreiras atitudinais como atitudes ou comportamentos que impedem ou prejudicam a participação social. As urbanísticas estão nas vias e espaços públicos; as arquitetônicas, nos edifícios; as tecnológicas dificultam o acesso a tecnologias.

Questão 3 — Gabarito: E

O art. 2º, § 1º, determina que a avaliação da deficiência seja biopsicossocial, feita por equipe multiprofissional e interdisciplinar, considerando impedimentos nas funções e estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitação no desempenho de atividades e restrição de participação.

Questão 4 — Gabarito: C

O art. 4º, § 1º, considera discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.

Questão 5 — Gabarito: B

O art. 47, § 1º, determina que as vagas reservadas equivalham a 2% do total, garantida no mínimo uma vaga sinalizada e com as especificações técnicas. Como 2% de 400 é 8, essa é a resposta correta. As demais quantidades correspondem a outros percentuais (1%, 5%, 10% e 3%).

Questão 6 — Gabarito: A

O art. 3º, II, define desenho universal como a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Não se confunde com as adaptações razoáveis (art. 3º, VI), que são ajustes pontuais, requeridos em cada caso, sem ônus desproporcional.

Questão 7 — Gabarito: E

O art. 3º, VIII, define mobiliário urbano como o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização, como semáforos, bancos, lixeiras, fontes de água e quiosques. Pavimentação e saneamento são elementos de urbanização (art. 3º, VII).

Questão 8 — Gabarito: C

O crime de praticar, induzir ou incitar discriminação por deficiência tem pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Se cometido por meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, a pena passa a ser de reclusão de 2 a 5 anos e multa. O aumento de 1/3 vale quando a vítima está sob cuidado e responsabilidade do agente, não por ser em público.

Questão 9 — Gabarito: B

O art. 3º, XIII, define profissional de apoio escolar como a pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares em que for necessária. Tradutor-intérprete, guia intérprete e professor de AEE têm funções diferentes, e o acompanhante pode ou não ser da família.

Questão 10 — Gabarito: C

O art. 4º, § 2º, estabelece que a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. A escolha é dela, sem necessidade de autorização judicial ou de curador, já que a deficiência não afeta a capacidade civil (art. 6º).

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- A LBI se baseia na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada com status de emenda constitucional.
- Pessoa com deficiência tem impedimento de longo prazo (físico, mental, intelectual ou sensorial) que, em interação com barreiras, pode obstruir a participação plena.
- A avaliação, quando necessária, é biopsicossocial, feita por equipe multiprofissional e interdisciplinar.
- Barreiras são urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais e tecnológicas.
- Desenho universal é a regra geral; a adaptação razoável é usada quando ele não pode ser empreendido.
- Recusar adaptações razoáveis ou tecnologia assistiva é forma de discriminação.
- A deficiência não afeta a capacidade civil; a curatela é extraordinária e atinge só atos patrimoniais e negociais.
- Tomada de decisão apoiada: a pessoa elege pelo menos duas pessoas idôneas para apoiá-la.
- Atendimento prioritário se estende ao acompanhante, exceto para imposto de renda e tramitação processual.
- Estacionamento: 2% de vagas, no mínimo uma; táxi: 10% da frota acessível; locadoras: 1 veículo adaptado a cada 20.
- Discriminar por deficiência: reclusão de 1 a 3 anos e multa; por meio de comunicação social, 2 a 5 anos e multa.
- Abandono em hospitais ou abrigos: reclusão de 2 a 5 anos e multa, após a Lei 15.163/2025.

Fontes e referências

- Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), texto compilado, conferido: arts. 1º a 11, 27, 28, 34, 46 a 56, 63, 79 a 91, 98, 114 e 116 (art. 90 com redação da Lei nº 15.163/2025) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.